

1506094-49.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Luciano Franchi Lemes

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... dela, se ela não retirar a queixa do roubo do celular, o bicho vai pegar".

Representação judicial da vítima, a fls. 109.

Produziu-se prova oral, réu interrogado - teleaudiência (vide mídia reportada no Termo de fls. 147/8), seguindo-se as derradeiras alegações das partes, com os posicionamentos que entendem lhes são favoráveis (fls. 153/8 e 163/9).

É a síntese do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1506094-49.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506094-49.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADILSON PEREIRA RODRIGUES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Franchi Lemes

Vistos.

ADILSON PEREIRA RODRIGUES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147-A, caput, c.c o par. 1., II, do Código Penal (crime de perseguição) e art. 147, caput, do C.P, com as considerações da Lei 11.340/06, porque, no dia 11 de novembro de 2021 e cerca de 3 semanas antes, mediante ameaça praticada contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, perseguiu, reiteradamente, sua ex-namorada Rosa Helena Pereira, ameaçando-lhe a integridade física (inclusive com faca) e psicológica, invadindo a esfera de sua liberdade ambulatoria e de privacidade, nos termos do art. 147-A, do C.P (vide extensa descrição dos fatos, contida na denúncia). Consta, ainda, que no dia 19/11/21, ameaçou predita vítima de morte.

Segundo consta, foram namorados e relacionamento já havia findado. O réu perseguiu a vítima por 03 semanas, a seguia até o Posto Galo Branco, onde a vítima pegava ônibus, para voltar do trabalho, para sua cidade. No dia 11/11/21, abordou a vítima

em tal local, abraçou-a e tentou beijá-la à força, no que ela dissentiu, quando foi ameaçada pelo acusado, com uma faca e ainda pegou o celular da vítima, ficando com ele durante o dia, quando o usou para mandar mensagens da vítima e do atual namorado, de cunho íntimo, para a própria irmã da vítima, sua filha e o seu atual namorado. A testemunha Gisele, que estava com a ofendida, presenciou os fatos, no posto.///////No dia 19/11/21, o réu enviou áudios para a filha da vítima, ameaçando esta de morte, dizendo que "eu vou fazer igual aquele policial fez, meter fogo, se não meter fogo e corto o pescoço dela, se ela não retirar a queixa do roubo do celular, o bicho vai pegar".

Representação judicial da vítima, a fls. 109.

Produziu-se prova oral, réu interrogado - teleaudiência (vide mídia reportada no Termo de fls. 147/8), seguindo-se as derradeiras alegações das partes, com os posicionamentos que entendem lhes são favoráveis (fls. 153/8 e 163/9).

É a síntese do necessário. DECIDO.

Procedente a ação, em parte, pois haverá desclassificação do primeiro delito (dia 11/11/21), capitulado como crime de perseguição, para o caput, do art. 147, do C.P, com as considerações da Lei 11.340/06, bem assim será o réu condenado pelo outro crime de ameaça, ocorrido no dia 19/11/21.

O réu, em ambas as fases (fls. 14 e mídia), nega tenha praticado o crime de perseguição. Disse que tudo aconteceu porque tiveram um desentendimento e pararam de conversar, mas não ficou claro se o namoro havia findado. Por isso, foi procurar a ofendida, negando tivesse a ameaçado com faca ou tentado beijá-la à força, bem assim ter enviado áudios íntimos a família da vítima e seu atual namorado. Quanto aos áudios do crime de ameaça, ocorrido no dia 19/11/21, onde teria enviado áudios ameaçando de morte a vítima, disse que os mandou, em momento de ira.

Dos relatos da vítima (fls. 07 e mídia), infere-se que os fatos (com ressalva expressa de nova adequação típica, quanto ao crime de perseguição), se passaram praticamente como constaram na denúncia.

Informou Rosa, que foram namorados e relacionamento já havia findado. O réu perseguiu a vítima por 03 semanas, a seguia até o Posto Galo Branco, onde a vítima pegava ônibus, para voltar do trabalho, para sua cidade. No dia 11/11/21, a abordou em tal local, abraçou-a e tentou beijá-la à força, no que ela dissentiu, quando foi ameaçada pelo acusado, com uma faca e o réu ainda pegou o celular da vítima, ficando com ele durante o dia, quando o usou para mandar mensagens de cunho íntimo, da vítima e do atual namorado, para a própria irmã da vítima, sua filha e o seu atual namorado. A testemunha Gisele, que estava com a ofendida, presenciou os fatos, no posto.///////No dia 19/11/21, o réu enviou áudios para a filha (da vítima), ameaçando a ofendida de morte, dizendo que "eu vou fazer igual aquele policial fez, meter fogo, se não meter fogo e corto o pescoço dela, se ela não retirar a queixa do roubo do celular, o bicho vai pegar".

Se sente receosa, quando abordada e ameaçada ou quando há aproximação do acusado, teme por sua integridade física e moral.

Versões coerentes, apresentadas no mesmo sentido, tanto no inquérito, como em juízo. Prova insuspeita e concreta, em contrário, não foi produzida.

Não se desconhece, e é pacífico na jurisprudência, que em delitos como os ora analisados, quase sempre praticados na clandestinidade, as palavras da vítima tem grande valor probatório, pois na maioria das vezes, em caso de condenação, esta se calca, principalmente, como já verberado, nas palavras do ofendido.

No caso vertente, como já verberado, estreme de dúvidas, diante das declarações da vítima, a ocorrência dos fatos concernentes às ameaças, pois na primeira vez, dia 11/11/21, ameaçou a vítima, com faca, quando ela se fazia acompanhar da testemunha Gisele, que confirma, em ambas as fases, tal ameaça e emprego de arma branca (fls. 97 e mídia). E no dia 19/11/21, ameaçou novamente a vítima, por áudios enviados à filha da ofendida, com as frases ameaçadoras alhures descritas.

O último delito de ameaça, inclusive, está roborado pericialmente pelo laudo dos áudios, prova esta acostada a fls. 08/12, que dispensa maiores comentários, para se afirmar o cunho ameaçador e sério, constantes dos áudios.

Sendo assim, nesse decisum, as palavras da ofendida, longe de serem tendenciosas, serão aceitas como fonte de prova segura, cristalina e incontestável, para lastrear a condenação do imputado, quanto aos dois crimes de ameaça, que não logrou produzir prova em sentido contrário, que fosse capaz de ensejar, por questão técnica, solução de mérito diversa, do juízo.

E não há prova efetiva de que teria sido a vítima quem deu causa aos acontecimentos ou que teria, inicialmente, praticado algo contra o réu, de forma a gerar, por parte dele, algum tipo de reação legítima, na forma de retorsão.

Assim, nada beneficia o acusado; se estava nervoso com eventual discussão ou situação decorrente do término do relacionamento, não se demonstrou que ficou "nervoso" por ato causado injustificadamente pela vítima (de forma a gerar ao réu possibilidade de investir contra a mesma (da primeira vez, inclusive com faca), amparado por algum tipo de excludente legal). Preservado, assim, o elemento subjetivo da infração.

Não pode, ainda, ser beneficiado, sob qualquer ótica do ponto de vista penal (infração privilegiada, inconstatados seus requisitos nos autos), sabendo-se que a emoção ou a paixão também não excluem a imputabilidade penal (art. 28, do C.P.).

DELITO DE PERSEGUIÇÃO (art. 147-A, do C.P)

Não configurado, ensejando-se, no particular, desclassificação.

Delito de alta complexidade, quanto aos elementos objetivos e subjetivos, do tipo.

Tenho que, no caso concreto, não se comprovou, com a certeza que exige em matéria penal, várias das elementares do tipo (ainda que sob ótica do delito ser do tipo misto alternativo).

Perseguir criminosamente uma pessoa (como descrito no tipo em apreço, é coisa bem diversa de contatar, até seguir uma pessoa, com quem se teve relacionamento amoroso, para esclarecer-se fatos, ainda que o caso transborde para outra infração, pelo qual o agente deve, é claro, ser condenado (como no caso dos autos, em que houve ameaça).

Pois inconstatado que a conduta fática do agente (minuciosamente descrita na denúncia e objeto do relatório desse decisum), tenha gerado restrição da capacidade ambulatoria da vítima ou mesmo invadido ou perturbado, com contornos penais, sua esfera de liberdade ou privacidade, de forma a configurar especial risco de dano psicológico da vítima, vale dizer, inconstatado o dolo específico, que se exige em tal infração, nem o resultado que nela é previsto, ainda que sob o enfoque de crime de perigo.

O novo crime de perseguição (art. 147-A, do C.P), tem contornos bem especiais e

exige, como qualquer outra infração, comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo (ainda que seja do tipo misto alternativo), salientando-se que tal delito, recentemente tipificado por lei, contém diversos fatores, de ordem subjetiva (sobretudo porque, em parte, é crime de perigo), tudo a exigir parcimônia do magistrado, na subsunção dos fatos à norma, pena de punir-se agentes, por juízo de ilações, presunções, possibilidades e responsabilidade penal objetiva.

Que não se presuma que em razão de ocorrência de dois delitos de ameaça ou outro (não objeto da denúncia), praticados contra a mulher, tenha esta sofrido, sempre (de forma automática e sem maiores indagações), risco de violência psicológica, física ou de liberdade ambulatoria, em sentido penal estrito, com todos os contornos previstos no art. 147-A, do C.P, sob pena, inclusive, de punição do agente, fulcrada em responsabilidade penal objetiva (sem prova do tipo subjetivo e objetivo da infração), o que é vedado, no campo penal.

Inclusive, ao que tudo indica, o réu se aproximava da vítima, com animus de reatar namoro, os fatos ocorridos no dia 11/11/21, se deram no Posto Galo Branco, o maior posto de combustíveis de Franca, de grande fluxo de veículos, pessoas, lojas de conveniência, serviços diversos, não parecendo a esse julgador, fosse intenção do acusado, praticar crime de perseguição, em local tão vulnerável e repleto de pessoas, com exceção, é claro, do crime de ameaça, com faca, que restou, este sim, comprovado, como alhures já fundamentado.

O crime em apreço, denominado de perseguição, exige um plus em relação aos demais delitos como o de ameaça ou congêneres. Tem que haver um comportamento do agente tal, que retire, de forma bem clara e indubitável, a tranquilidade da vítima, sua segurança pessoal e sua liberdade ambulatoria, enfim, a conduta deve estar revestida de gravidade incontroversa, no sentido que a vida da ofendida tenha se tornado um sofrimento contínuo, a abalar sua integridade psíquica e também física, hipótese que, ao meu modesto sentir, não se amolda ao caso concreto.

É preciso, pois, comprovação das especial elementares do tipo, mesmo que considerado misto alternativo. Nas circunstâncias do caso concreto, tenho que as provas indicam que a conduta não foi, pois, além da prevista no caput, do art. 147, do C.P, seja quanto ao dolo específico do agente, seja quanto ao resultado decorrente da ação.

Em verdade, a ação se deu em contexto de desentendimento decorrente de relacionamento já desgastado, em que, como se sabe, constantes atritos recíprocos, em face de desequilíbrio emocional das partes.

Ameaça, em sua forma, simples, portanto, ocorreu (ao menos há dúvidas sobre o crime de perseguição, com todos os seus especiais contornos), impondo-se, no particular, a desclassificação da conduta, para o caput, do art. 147, do C.P, com as considerações da Lei Maria da Penha (e o delito desclassificado, já foi analisado, antes, ao longo da sentença).

DOSAGEM DA REPRIMENDA.

Agravante decorrente de crime praticado em meio a relacionamento de namoro já findado, fica afastada pois praticamente integra o tipo, lhe é inerente, em sendo infração afeta à Lei Maria da Penha.

Réu primário, fixo a pena-base, para cada crime de ameaça (que foram dois), em 01 mês de detenção (pena isolada de multa, não seria suficiente, no concreto, à prevenção e repressão da conduta). Continuidade delitiva ora reconhecida, pelo que, sobre a pena de um dos delitos, faço incidir aumento de 1/6, o que resulta 01 mês e 05 dias de detenção.

Crimes praticados com grave ameaça à pessoa, descabem penas alternativas.

Regime inicial é o ABERTO.

Indefiro o sursis, porque em face do tempo da reprimenda aplicada, o regime aberto se mostra mais benéfico, do que sujeitar-se o réu à suspensão condicional da pena, onde teríamos, ainda, cumprimento de condições, por dois anos.

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de, em juízo de desclassificação (em relação ao crime de perseguição), CONDENAR o réu ADILSON PEREIRA RODRIGUES, ao cumprimento de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, como incurso, duas vezes, nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal (com as considerações da Lei Maria da Penha).

Dentro do poder geral de cautela de juiz criminal e visando conferir segurança à ofendida, IMPONHO as seguintes medidas protetivas:

- 1) não poder o réu comunicar-se com a vítima, por qualquer meio ou pretexto.
- 2) dela não poder aproximar-se a menos de 50 metros.
- 3) abster-se o réu da prática de qualquer crime contra a vítima.

Tudo isto, sob pena de desobediência e, eventualmente, decreto de sua prisão preventiva, para assegurar o cumprimento das medidas impostas.

As medidas terão eficácia por tempo ilimitado ou até que a vítima pugne, por meio hábil, pela revogação ou, ainda, se o Juízo de Família dispuser de forma diversa.

Desde já, advirta-se o réu e intime-se a vítima.

Deixo de proceder, na seara penal, à fixação de indenização de danos morais (ainda que em valor mínimo), porquanto, no caso concreto, os elementos produzidos, foram insuficientes para mensurá-los, podendo a interessada buscar tal indenização, em maior espectro, na esfera cível, de bem mais livre amplitude de conhecimento, quanto a tal particular.

Arcará o condenado com o pagamento de taxa judiciária, no valor de 100 (cem) UFESPs, desde que tenha condição financeira para tanto, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Faculto apelo em liberdade.

P.R.I.C.

Franca, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA